

ทำงานและทำงานล่วงเวลา เกินกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด ลูกจ้างยังมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา

กิจการของจำเลยและงานที่โจทก์ทั้งสองทำเป็นงานขนส่งทางบก การจ้างแรงงานระหว่างจำเลยกับโจทก์ทั้งสองจึงต้องอยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ด้วยเหตุที่งานขนส่งทางบกมีสภาพการจ้างและลักษณะการทำงานแตกต่างกับการจ้างแรงงานทั่วไป งานขนส่งทางบกเป็นงานที่ต้องให้เกิดความปลอดภัยไม่เฉพาะแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย ซึ่งตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒ กำหนดว่า “ให้นายจ้างกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดการทำงานปกติของลูกจ้างในงานขนส่งทางบกวันหนึ่งไม่เกินแปดชั่วโมง” และข้อ ๓ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะทำงานล่วงเวลาเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง” และวรรคสอง กำหนดว่า “ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างตามวรรคหนึ่งแล้ว นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้วันหนึ่งไม่เกินสองชั่วโมง เว้นแต่มีความจำเป็นอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุหรือปัญหาการจราจร” อันเป็นการกำหนดเวลาทำงานของลูกจ้างในงานขนส่งทางบกวันหนึ่งไม่เกิน ๘ ชั่วโมง และห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง โดยจะทำงานล่วงเวลาได้วันหนึ่งไม่เกิน ๒ ชั่วโมงเท่านั้น ดังนั้น การที่จำเลยกับโจทก์ทั้งสองตกลงกำหนดเวลาทำงานกันวันละ ๒๔ ชั่วโมง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ในข้อ ๒ และข้อ ๓ ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความตามที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมาว่า โจทก์ทั้งสองทำงานเกินกว่าวันละ ๘ ชั่วโมง โดยทำงานล่วงเวลาวันหนึ่งเกินกว่า ๒ ชั่วโมง อันเป็นการทำงานล่วงเวลาเกินกำหนดเวลาทำงานล่วงเวลาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่เมื่อโจทก์ทั้งสองทำงานล่วงเวลาดังกล่าวไปแล้ว โจทก์ทั้งสองย่อมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาตามกฎหมาย กระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๖ ที่กำหนดว่า “ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างในงานขนส่งทางบกทำงานล่วงเวลา ในวันทำงานและทำงานล่วงเวลาในวันหยุดให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ เว้นแต่นายจ้างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างดังกล่าว” ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาตามกฎหมาย กระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ตามข้อ ๖ ดังกล่าว คงกำหนดไว้เฉพาะการจ่ายค่าตอบแทนที่คำนวณจากค่าจ้างตามระยะเวลา มิได้มีการกำหนดถึงการจ่ายค่าตอบแทนที่คำนวณจากค่าจ้างตามผลงานแต่ละหน่วยที่ลูกจ้างทำได้ แม้โจทก์ทั้งสองจะได้รับค่าจ้างจากการขับขี่ยานพาหนะตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย แต่ก็ย่อมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ได้เช่นเดียวกับหลักการที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ เช่นเดียวกัน จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาแก่โจทก์ทั้งสองเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่โจทก์ทั้งสอง

สิบสองทำได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงเป็นยุดิว่า ในวันและเวลาทำงานปกติ โจทก์ทั้งสี่สิบสองได้รับค่าจ้างโดยคำนวณตามผลงานที่ทำได้คือเป็นเงินร้อยละ ๑๒ ของรายได้จากการขับรถรับส่งผู้โดยสารทั้งเดือน และกรณีที่จำเลยให้โจทก์ทั้งสี่สิบสองทำงานล่วงเวลาในวันทำงานและทำงานล่วงเวลาในวันหยุด โจทก์ทั้งสี่สิบสองก็จะได้รับค่าตอบแทนการทำงานสำหรับการทำงานดังกล่าวเป็นเงินร้อยละ ๑๒ ของรายได้จากการขับรถรับส่งผู้โดยสารเช่นเดียวกัน จึงเป็นกรณีที่จำเลยได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับการทำงานล่วงเวลาในวันทำงานและทำงานล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่โจทก์ทั้งสี่สิบสองครบถ้วนแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันทำงานและทำงานในวันหยุดให้แก่โจทก์ทั้งสี่สิบสองอีก

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๐๐ - ๔๕๔๑/๒๕๖๓

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ม. ๒๒, ๙๐

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑

คดีทั้งสองสำนวนนี้เดิมศาลแรงงานกลางสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกันกับคดีหมายเลขแดงที่ ๒๖๑๘/๒๕๕๕, ๒๖๖๔/๒๕๕๕, ๒๘๓๕ - ๒๘๓๙/๒๕๕๕ และ ๓๑๐๙/๒๕๕๕ ของศาลแรงงานกลาง โดยให้เรียกโจทก์ทั้งห้าสืบเรียงตามลำดับสำนวนว่า โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๕ และเรียกจำเลยทุกสำนวนว่า จำเลย แต่คดีดังกล่าวซึ่งเป็นคดีในส่วนของโจทก์ที่ ๒๒ ที่ ๒๓ ที่ ๒๔ ที่ ๓๑ ที่ ๓๘ ที่ ๓๙ ที่ ๔๐ และที่ ๔๘ ยุติไปแล้วโดยการถอนคำฟ้อง และศาลแรงงานกลางมีคำสั่งจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ คงขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเฉพาะคดีทั้งสองสำนวนนี้

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าขาดรายได้ที่ถูกพักงาน คืนเงินที่หักจากค่าจ้างเป็นค่าลี้ยงรยยนต์ ค่าปรับที่ไม่ลงลายมือชื่อในเอกสารกรณีจอตรยยนต์หยุดพักระหว่างขับรับส่งผู้โดยสาร ค่าอุบัติเหตุจากการขับรยยนต์ และเงินประกันการทำงานพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสองตามคำขอของโจทก์แต่ละคน และยกเลิกระเบียบข้อบังคับที่เอาเปรียบลูกจ้าง

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การขอให้ยกฟ้องและฟ้องแย้งบังคับให้โจทก์ที่ ๒ ที่ ๑๒ ที่ ๑๖ ถึงที่ ๑๘ ที่ ๒๐ ที่ ๒๖ และที่ ๔๗ ชดใช้ค่าเสื่อมสภาพและค่าขาดประโยชน์ตามฟ้องแย้งสำหรับโจทก์แต่ละคน

โจทก์ที่ ๒ ที่ ๑๒ ที่ ๑๖ ถึงที่ ๑๘ ที่ ๒๐ ที่ ๒๖ และที่ ๔๗ ให้การแก้ฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องแย้ง

ระหว่างพิจารณาโจทก์ทั้งสองสำนวนแถลงสละประเด็นที่เรียกร้องเงินที่จำเลยหักเป็นค่าลี้ยงรยยนต์ เงินประกันการทำงาน ประเด็นข้อต่อสู้ว่าฟ้องแย้งขาดอายุความ และประเด็นที่มีคำขอให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับของจำเลยที่เอาเปรียบลูกจ้าง โจทก์ที่ ๑๒ และที่ ๑๘ แถลงสละประเด็นที่เรียกร้องเงินที่จำเลยหักเป็นค่าปรับที่ไม่ลงลายมือชื่อในเอกสาร และโจทก์ที่ ๑๗ และที่ ๑๘ แถลงสละประเด็นที่เรียกร้องเงินที่จำเลยหักกรณีจอตรยยนต์หยุดพักระหว่างขับรับส่งผู้โดยสาร

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ ๒ จำนวน ๒๐,๔๙๐ บาท โจทก์ที่ ๒๐ และที่ ๒๖ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท (ที่ถูก คนละ ๖,๐๐๐ บาท) โจทก์ที่ ๑๒ ที่ ๑๗ ที่ ๑๘ และที่ ๔๗ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท (ที่ถูก คนละ ๓,๐๐๐ บาท) และโจทก์ที่ ๑๖ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ฟ้องแย้งและคำขออื่นของโจทก์ทั้งสองสำนวนนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ทั้งสองและจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ที่ ๑๙ ถึงแก่ความตาย นางปราณี มารดาของโจทก์ที่ ๑๙ ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาของโจทก์ทั้งสอง โดยให้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโจทก์แต่ละคนว่าทำงานล่วงเวลาหรือไม่ คนละจำนวนกี่ชั่วโมง แต่ละคนได้รับค่าจ้างเฉลี่ยชั่วโมงละเท่าใด กรณีที่ศาลแรงงานกลางเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ฟังใหม่จะเป็นผลให้คำพิพากษาเปลี่ยนแปลง ก็ให้ศาลแรงงานกลางพิพากษาคดีในส่วนนี้ใหม่ตามรูปคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ วรรคสอง และวรรคสาม (เดิม) นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาให้แก่โจทก์ที่ ๑ จำนวน ๑๖๘,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๒ จำนวน ๑๖๓,๒๐๐ บาท โจทก์ที่ ๓ จำนวน ๑๒๖,๒๔๐ บาท โจทก์ที่ ๔ จำนวน ๑๒๖,๗๒๐ บาท โจทก์ที่ ๕ จำนวน ๑๓๓,๙๒๐ บาท โจทก์ที่ ๖ จำนวน ๑๓๗,๑๒๐ บาท โจทก์ที่ ๗ จำนวน ๑๕๕,๐๔๐ บาท โจทก์ที่ ๘ จำนวน ๑๓๖,๑๖๐ บาท โจทก์ที่ ๙ จำนวน ๘๐,๑๖๐ บาท โจทก์ที่ ๑๐ จำนวน ๑๒๗,๖๘๐ บาท โจทก์ที่ ๑๑ จำนวน ๑๓๕,๒๐๐ บาท โจทก์ที่ ๑๒ จำนวน ๑๓๖,๑๖๐ บาท โจทก์ที่ ๑๓ จำนวน ๑๕๑,๒๐๐ บาท โจทก์ที่ ๑๔ จำนวน ๑๖๘,๔๘๐ บาท โจทก์ที่ ๑๕ จำนวน ๙๘,๔๐๐ บาท โจทก์ที่ ๑๖ จำนวน ๑๒๑,๔๔๐ บาท โจทก์ที่ ๑๗ จำนวน ๑๓๑,๐๔๐ บาท โจทก์ที่ ๑๘ จำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๑๙ จำนวน ๑๕๖,๙๖๐ บาท โจทก์ที่ ๒๐ จำนวน ๙๙,๓๖๐ บาท โจทก์ที่ ๒๑ จำนวน ๑๔๖,๘๘๐ บาท โจทก์ที่ ๒๔ จำนวน ๑๑๖,๖๔๐ บาท โจทก์ที่ ๒๕ จำนวน ๑๓๘,๗๒๐ บาท โจทก์ที่ ๒๖ จำนวน ๑๘๔,๓๒๐ บาท โจทก์ที่ ๒๗ จำนวน ๑๓๖,๖๔๐ บาท โจทก์ที่ ๒๙ จำนวน ๑๓๘,๒๔๐ บาท โจทก์ที่ ๓๐ จำนวน ๑๑๕,๖๘๐ บาท โจทก์ที่ ๓๒ จำนวน ๑๒๙,๖๐๐ บาท โจทก์ที่ ๓๓ จำนวน ๑๖๓,๖๘๐ บาท โจทก์ที่ ๓๔ จำนวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๓๕ จำนวน ๑๖๖,๕๖๐ บาท โจทก์ที่ ๓๖ จำนวน ๑๔๕,๔๔๐ บาท โจทก์ที่ ๓๗ จำนวน ๑๒๒,๘๘๐ บาท โจทก์ที่ ๔๑ จำนวน ๑๔๔,๔๘๐ บาท โจทก์ที่ ๔๒ จำนวน ๑๓๖,๓๒๐ บาท โจทก์ที่ ๔๓ จำนวน ๑๔๑,๑๒๐ บาท โจทก์ที่ ๔๔ จำนวน ๑๐๒,๗๒๐ บาท โจทก์ที่ ๔๕ จำนวน ๑๔๘,๘๐๐ บาท โจทก์ที่ ๔๖ จำนวน ๑๑๔,๗๒๐ บาท โจทก์ที่ ๔๗ จำนวน ๑๘๕,๒๘๐ บาท โจทก์ที่ ๔๙ จำนวน ๑๒๖,๒๔๐ บาท และโจทก์ที่ ๕๐ จำนวน ๑๘๙,๑๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิพากษาศาลฎีกาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาแก่โจทก์ที่ ๑๘ จำนวน ๙๘,๘๘๐ บาท โดยให้จำเลยชำระดอกเบี้ยของค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี แก่โจทก์ที่ ๑๖ ถึงที่ ๑๘ นับแต่วันฟ้อง (วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ส่วนโจทก์ที่ ๑๙ ถึงที่ ๒๑ ที่ ๒๔ ถึงที่ ๒๗ ที่ ๒๙ ที่ ๓๐ ที่ ๓๒ ถึงที่ ๓๗ ที่ ๔๑ ถึงที่ ๔๗ ที่ ๔๙ และที่ ๕๐ นับแต่วันฟ้อง (วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางใหม่นี้

จำเลยฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่า งานที่โจทก์ทั้งสองทำเป็นงานขนส่งทางบกตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ที่กำหนดเวลาทำงานปกติวันหนึ่งไม่เกิน ๘ ชั่วโมง แต่โจทก์ทั้งสองทำกับจำเลยตกลงกำหนดเวลาทำงานกันวันละ ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งการทำงานลูกจ้างไม่ได้ขั้บรณต์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการ โจทก์ทั้งสองมีการทำงานล่วงเวลาวันละ ๑๖ ชั่วโมง นับตั้งแต่กลางเดือนเมษายน ๒๕๕๓ จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ รวม ๒ ปี ตามตารางสรุปการทำงานเกินเวลาทำงานวันละ ๘ ชั่วโมง แล้วศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า สำหรับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานนั้น เมื่อพิจารณาจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งมีผลใช้บังคับระหว่างที่โจทก์ทั้งสองทำงานล่วงเวลาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โจทก์ทั้งสองแต่ละคนได้รับค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานเฉลี่ยชั่วโมงละ ๓๐ บาท จำเลยต้องรับผิดชอบค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาให้แก่โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง เมื่อโจทก์ทั้งสองขอคิดดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจึงกำหนดให้ตามขอ โดยศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเคราะห์เห็นว่า จำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยจ่ายค่าจ้างตามผลงานที่โจทก์ทั้งสองทำได้ครบถ้วนแล้วโจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาอีกเป็นอุทธรณ์ในประเด็นที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดไปแล้ว ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๓ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง โจทก์ทั้งสองมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาตามจำนวนเวลาที่ได้ทำงานเกินวันละ ๘ ชั่วโมง โดยถือเกณฑ์คำนวณค่าจ้างเฉลี่ยรายเดือนเป็นค่าจ้างเฉลี่ยรายวันและรายชั่วโมง แล้วนำค่าจ้างเฉลี่ยเป็นรายชั่วโมงมาคำนวณเป็นค่าตอบแทนสำหรับเวลาที่ทำงานเกินเวลาทำงานปกติ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด เมื่อไม่ได้ความชัดว่าในช่วงระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่กลางเดือนเมษายน ๒๕๕๓ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่โจทก์ทั้งสองทำงานเกินเวลาทำงานปกติตามตารางสรุปการทำงานเกินเวลาทำงานวันละ ๘ ชั่วโมง มีการจ่ายค่าจ้างให้โจทก์แต่ละคนเดือนละเท่าใด ที่ศาลแรงงานกลางกำหนดค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๓) ถึง (ฉบับที่ ๖) มาเป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ฐานเป็นค่าจ้างน้อยที่สุดที่นายจ้างพึงจ่ายให้แก่ลูกจ้างได้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๙๐ ซึ่งนับว่าเป็นคุณแก่จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างแล้ว หาใช่เป็นการที่ศาลแรงงานกลางกำหนดอัตราค่าจ้างเองนอกเหนือจากที่นายจ้างกับลูกจ้างตกลงกันตามสัญญาจ้างแรงงานไม่ แต่เมื่อศาลแรงงานกลางคำนวณวันที่โจทก์บางคนมาทำงานล่วงเวลาคลาดเคลื่อนและระบุวันฟ้องของโจทก์บางคนไม่ตรงตามคำฟ้อง ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์จึงหยิบยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า โจทก์ทั้งสองมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาจากจำเลยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์หรือไม่ เห็นว่าตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๕๙๑-๑๘๖๓๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยในเรื่องค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาว่า แม้โจทก์ทั้งสองจะไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา แต่ก็มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ โดยให้ย่อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลาง ฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโจทก์แต่ละคนว่าทำงานล่วงเวลาหรือไม่ คนละจำนวนกี่ชั่วโมง แต่ละคน ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยชั่วโมงละเท่าใด กรณีที่ศาลแรงงานกลางเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ฟังใหม่จะเป็นผลให้ คำพิพากษาเปลี่ยนแปลง ก็ให้ศาลแรงงานกลางพิพากษาคดีส่วนนี้ใหม่ตามรูปคดี ย่อมเท่ากับ ศาลฎีกายังไม่ได้วินิจฉัยในปัญหาที่ว่าจำเลยจ่ายค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาแก่โจทก์ทั้งสี่สิบสอง ครบถ้วนแล้วหรือไม่ อุทธรณ์ของจำเลยในปัญหาดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ หาใช่เป็นการ อุทธรณ์ในปัญหาหรือประเด็นที่มีคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งถึงที่สุดไปแล้ว อันต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๓ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ดังที่ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษวินิจฉัยไม่ การที่ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษไม่รับวินิจฉัยปัญหาข้อนี้มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาส่วนนี้ ของจำเลยฟังขึ้น

สำหรับในปัญหาต่อไปว่า จำเลยได้จ่ายค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาให้แก่โจทก์ทั้งสี่สิบสอง แล้วหรือไม่นั้น เมื่อข้อเท็จจริงตามที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมาเพียงพอแก่การวินิจฉัยในปัญหานี้แล้ว ศาลฎีกาจึงเห็นควรวินิจฉัยปัญหานี้ให้เสร็จสิ้นไปโดยไม่จำเป็นต้องย่อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุ ทธรณ์พิเศษวินิจฉัยใหม่อีก เมื่อข้อเท็จจริงยุติตามที่ศาลแรงงานกลางรับฟังและคู่ความไม่ได้โต้แย้งกันว่า งานที่โจทก์ทั้งสี่สิบสองทำเป็นงานขนส่งทางบกตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ และจำเลยไม่ได้ตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่โจทก์ทั้ง สี่สิบสอง เห็นว่า กิจการของจำเลยและงานที่โจทก์ทั้งสี่สิบสองทำเป็นงานขนส่งทางบก การจ้าง แรงงานระหว่างจำเลยกับโจทก์ทั้งสี่สิบสองจึงต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครอง แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๒๒ และกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความใน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ด้วยเหตุที่งานขนส่งทางบกมีสภาพการจ้างและลักษณะ การทำงานแตกต่างกับการจ้างแรงงานทั่วไป งานขนส่งทางบกเป็นงานที่ต้องให้เกิดความปลอดภัย ไม่เฉพาะแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย ซึ่งตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒ กำหนดว่า “ให้นายจ้างกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดการทำงานปกติของลูกจ้างในงาน ขนส่งทางบกวันหนึ่งไม่เกินแปดชั่วโมง” และข้อ ๓ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้าง ซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะทำงานล่วงเวลา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง ” และวรรคสอง กำหนดว่า “ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างตามวรรคหนึ่งแล้ว นายจ้างอาจให้ ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้วันหนึ่งไม่เกินสองชั่วโมง เว้นแต่มีความจำเป็นอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือปัญหาการจราจร” อันเป็นการกำหนดเวลาทำงานของลูกจ้างในงานขนส่งทางบก วันหนึ่งไม่เกิน ๘ ชั่วโมง และห้ามมิให้นายจ้าง ให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา เว้นแต่ได้รับความยินยอม เป็นหนังสือจากลูกจ้าง โดยจะทำงานล่วงเวลาได้วันหนึ่งไม่เกิน ๒ ชั่วโมงเท่านั้น ดังนั้น การที่จำเลย กับโจทก์ทั้งสี่สิบสองตกลงกำหนดเวลาทำงานกันวันละ ๒๔ ชั่วโมง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็น การฝ่าฝืนกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ในข้อ ๒ และข้อ ๓ ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความตามที่ศาลแรงงานกลาง รับฟังมาว่า โจทก์ทั้งสี่สิบสองทำงานเกินกว่าวันละ ๘ ชั่วโมง โดยทำงานล่วงเวลาวันหนึ่งเกินกว่า ๒

ชั่วโมง อันเป็นการทำงานล่วงเวลาเกินกำหนดเวลาทำงานล่วงเวลาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่เมื่อโจทก์ทั้งสองฟ้องทำงานล่วงเวลาดังกล่าวไปแล้ว โจทก์ทั้งสองย่อมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๖ ที่กำหนดว่า “ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างในงานขนส่งทางบกทำงานล่วงเวลา ในวันทำงานและทำงานล่วงเวลาในวันหยุดให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ เว้นแต่นายจ้างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างดังกล่าว” ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ตามข้อ ๖ ดังกล่าว คงกำหนดไว้เฉพาะการจ่ายค่าตอบแทนที่คำนวณจากค่าจ้างตามระยะเวลา มิได้มีการกำหนดถึงการจ่ายค่าตอบแทนที่คำนวณจากค่าจ้างตามผลงานแต่ละหน่วยที่ลูกจ้างทำได้ แม้โจทก์ทั้งสองจะได้รับค่าจ้างจากการขับเคลื่อนพาหนะตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย แต่ก็ย่อมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้เช่นเดียวกับหลักการที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาแก่โจทก์ทั้งสองเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่โจทก์ทั้งสองทำได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า ในวันและเวลาทำงานปกติ โจทก์ทั้งสองได้รับค่าจ้างโดยคำนวณตามผลงานที่ทำได้คือเป็นเงินร้อยละ ๑๒ ของรายได้จากการขับรถรับส่งผู้โดยสารทั้งเดือน และกรณีที่จำเลยให้โจทก์ทั้งสองทำงานล่วงเวลาในวันทำงานและทำงานล่วงเวลาในวันหยุด โจทก์ทั้งสองก็จะได้รับค่าตอบแทนการทำงานสำหรับการทำงานดังกล่าวเป็นเงินร้อยละ ๑๒ ของรายได้จากการขับรถรับส่งผู้โดยสารเช่นเดียวกัน จึงเป็นกรณีที่จำเลยได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับการทำงานล่วงเวลาในวันทำงานและทำงานล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่โจทก์ทั้งสองครบถ้วนแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันทำงานและทำงานในวันหยุดให้แก่โจทก์ทั้งสองอีก ที่ศาลแรงงานกลางและศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันทำงานและการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่โจทก์ทั้งสองมานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง